

1522995-93.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... que, em diligência visando o combate ao tráfico de drogas no local dos fatos, conhecido ponto de intensa traficância, resolveram verificar se a situação se perpetuava. O local é uma viela. Seu parceiro foi um pouco mais na frente e, ao avistarem, eles estavam sentados no ponto onde costuma ficar o tráfico de drogas. Efetuaram a abordagem, havia uma bolsa entre os dois, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1522995-93.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522995-93.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258413/2021 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 20396540 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 2805/21/373 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 2258413 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RODRIGO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

RODRIGO DA SILVA e ROBSON LUCAS SAMPAIO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados pela pratica do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 11h30, na Rua Diriamba, altura do número 11 - Jardim Ângela, nesta cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios, estariam guardando, para fornecimento a terceiros, 95 porções de maconha, 36 porções de cocaína em forma de crack e 198 porções de cocaína em pó, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As defesas preliminares apresentadas foram rejeitadas (p. 206/207) e os réus citados.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, interrogando-se os réus ao final.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus na forma da denúncia. Na dosimetria, manifestou-se pela fixação da pena base acima dos patamares mínimos legais, diante da variedade, quantidade e natureza das drogas, pela incidência da agravante da reincidência em relação ao réu Rodrigo, pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 para o réu Rodrigo, pela imposição do regime inicial fechado para Rodrigo e do regime inicial semiaberto para o réu Robson, bem como pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defesa do réu Rodrigo, por sua vez, requereu sua absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo legal, pelo afastamento da agravante da calamidade pública, pela imposição do regime inicial mais benéfico e pela concessão do direito de apelar em liberdade.

A Defesa do réu Robson, por fim, requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo legal, pela incidência da atenuante da confissão espontânea, pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pela imposição do regime inicial aberto e pela concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade e a autoria estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (p. 05/07), pelo boletim de ocorrência (p. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (p. 13/141), pelo laudo de constatação (p. 38/40), pelo exame químico toxicológico (p. 168/170) e pela prova oral produzida ao longo da instrução.

A testemunha Israel Simões de Araújo, policial civil, relatou, em suma, que, em diligência visando o combate ao tráfico de drogas no local dos fatos, conhecido ponto de intensa traficância, resolveram verificar se a situação se perpetuava. O local é uma viela. Seu parceiro foi um pouco mais na frente e, ao avistarem, eles estavam sentados no ponto onde costuma ficar o tráfico de drogas. Efetuaram a abordagem, havia uma bolsa entre os dois, que estavam sentados, e, em seu interior, estavam os entorpecentes, crack, maconha e cocaína, além de dinheiro.

Informalmente, um deles afirmou que realmente estava na traficância e o outro negou, dizendo que estava apenas passando pelo local e parou para conversar. Eles estavam sozinhos e não verificaram movimentação típica do tráfico de drogas. Eles estavam sentados, conversando, e, entre os dois, estava a bolsa no chão.

A testemunha Eduardo Simões de Araújo, também policial civil, afirmou que já estiveram diversas vezes ali, que é ponto de venda de drogas, e resolveram conferir se o tráfico continuava no local. É uma viela que dá entrada para comunidade e tentou simular uma compra. Ao se aproximar deles já realizou a abordagem e identificou-se como policial. Entre eles, bem onde estavam sentados, havia uma bolsa com os entorpecentes e dinheiro. Informalmente, o Robson confessou o tráfico, ao passo que Rodrigo disse que estava ali apenas conversando. O Rodrigo já havia sido abordado em outra incursão no mesmo local, quando nenhum entorpecente foi encontrado. Acredita que o Rodrigo estava como campana.

Interrogado, o réu Rodrigo negou a autoria dos fatos imputados. Relatou que estava passando pelo local e que não conhece o corréu Robson. Não estava conversando com ele no momento da abordagem, mas apenas passando. O Robson estava sentado e não reparou se havia uma bolsa. Sua tia mora no local, na Rua Diriamba, nº 47. É usuário de maconha. O local da abordagem é uma biqueira. Nunca viu Robson por lá. Já teve um processo de tráfico em 2019 e, por isso, não para naquele local. O outro processo não foi por fato naquele local. Estava de LA quando foi abordado. Conhecia os policiais, pois já havia sido abordado ali próximo. O nome da sua tia é Sônia Moreira da Silva.

O réu Robson, por sua vez, confirmou que estava no local praticando o tráfico de drogas. O Rodrigo havia parado no local, mas não lembra o que conversaram. Ele não tem envolvimento com o tráfico. Confrontado com a declaração de Rodrigo de que estaria apenas passando pelo local, afirmou que parou para conversar com ele brevemente. Não conhecia o Rodrigo, mas achou que ele fosse cliente. Nunca foi processado criminalmente.

Pois bem.

O conjunto probatório acostado aos autos é robusto e a negativa de autoria por parte do réu Rodrigo não convence.

Sob o crivo do contraditório judicial, os policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante dos réus foram formalmente ouvidos e ofertaram relatos compatíveis acerca do ocorrido. Esclareceram, em síntese, que, nas circunstâncias descritas na denúncia, em diligência no local dos fatos, ponto conhecido pela intensa traficância, avistaram os réus sentados com uma bolsa entre eles e, simulando interesse na aquisição de entorpecente, se aproximaram e efetuaram a abordagem. Contaram que, no interior da bolsa, havia porções de crack, cocaína e maconha, além de certa quantia em dinheiro.

Ante o caráter incriminador da prova, convém ressaltar, que, nos autos, inexistente elemento capaz infirmar o teor e a credibilidade dos depoimentos prestados, sendo certo que o simples fato de serem policiais não é suficiente. Cabia à Defesa alegar e comprovar fato concreto capaz de relativizar a prova testemunhal colhida, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, 'o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal' (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp nº 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/05/2017). No caso, apesar de uma anterior abordagem em local próximo e em circunstâncias similares, nada nos autos indica que os policiais tivessem qualquer motivo para prejudicar o réu Rodrigo, sabendo-o inocente. Além disso, prestaram relatos uníssonos e compatíveis com a versão apresentada em solo policial.

Ademais, segundo afirmado pelos policiais e reconhecido pelos próprios réus, o local é ponto de venda de entorpecentes.

A negativa de autoria por parte do réu Rodrigo, por sua vez, diante das provas existentes nos autos e da flagrante divergência com o restante da prova produzida, não convence.

Nesse ponto, vale mencionar que, enquanto Rodrigo afirmou não conhecer Robson, nem ter sido abordado sentado ao seu lado, este declarou que estavam conversando quando ocorreu a abordagem policial. Confrontado em razão da divergência, inclusive pelo fato de estar falando com pessoa que supostamente não conhecia, Robson disse que havia falado brevemente com Rodrigo, sem lembrar especificamente do diálogo, e, em seguida, declarou que imaginava se tratar de um usuário.

As contradições verificadas, o fato do depoimento de Rodrigo destoar de toda a prova oral, incluindo declarações em sede policial e interrogatório do corréu Robson, bem como a insegurança demonstrada por este ao ser confrontado, apresentando inovações pouco críveis, infirmam suas declarações em juízo.

Não bastasse, indagado acerca da pretérita condenação pela prática de tráfico de drogas, Rodrigo disse que era relacionada a outro local, informação que não é compatível com a certidão de p. 43/44, que indica a prática do crime na Rua Miguel Dionizio Vale, nº 17, também no Jardim Angela, a aproximadamente 1 km dali

(<https://www.google.com.br/maps/dir/Rua+Miguel+Dionizio+Vale,+17+-+Jardim+Nakamura,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04942-040/Rua+Diriamba,+11+-+Parque+Bologne,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.6973869,-46.7827515,16z/am=t/data=!4m17!4m16!1m5!1m1!1s0x94ce52662537f807:0xa774048eeebcef49!2m2!1d-46.7774464!2d-23.6960811!1m5!1m1!>)

1s0x94ce52645de22917:0x9bd6fd1d3704c14!2m2!1d-46.7804457!2d-23.7009083!2m1!4e3!3e3!5i2).

Ainda, apesar de mencionar que sua tia mora na rua onde efetuada abordagem, o que poderia explicar sua presença no local, nenhuma prova nesse sentido foi produzida. Referidas circunstâncias indicam que a versão sustentada por Rodrigo teve como única finalidade obstar sua responsabilização por crime efetivamente praticado. No mais, o laudo de exame químico-toxicológico de p. 168/170 confirmou a materialidade delitiva, atestando a apreensão de Tetrahydrocannabinol (THC) e Cocaína, substâncias previstas nas listas F1, F2 da Portaria SVS/MS 344/98. A variedade de entorpecentes, a forma de acondicionamento e o local da abordagem tornam certa a caracterização do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma, sendo certo que os réus, nas circunstâncias descritas na inicial acusatória, traziam, para fins de tráfico, porções de maconha, de cocaína e de crack, a procedência da pretensão punitiva é medida que se impõe. Devidamente delimitada a conduta criminosa e sua autoria, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CF/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, verifico que nada há de desfavorável aos réus, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para cada. Considerando as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal, reconheço, em benefício de Robson, a confissão espontânea e a menoridade relativa, mas, em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho as penas no mínimo legal. O réu Rodrigo, por sua vez, é reincidente específico (proc nº 1508263-78.2019.8.26.0228 - p. 43/44) e, por isso, agravo sua pena e fixo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Robson, por ser primário, possuir bons antecedentes e não constar dos autos prova concreta de que integre organização criminosa ou se dedique, habitualmente, a práticas criminosas, faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Todavia, diante da variedade e da natureza das substâncias apreendidas, dentre elas cocaína e crack, drogas de alto poder vulnerante, aplico o redutor na metade e obtenho a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, que torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento a serem valoradas.

A conclusão não é no mesmo sentido em relação ao réu Rodrigo, cuja reincidência específica impede a incidência do benefício, razão pela qual torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada e da condição de reincidente específico, fixo para o réu Rodrigo o regime inicial fechado, ressaltando que, em seu caso, o período de prisão cautelar é insuficiente para qualquer alteração. Já para o réu Robson, cabível o regime inicial aberto.

Nesse ponto, vale registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 118.533/MS, da relatoria da Ministra Carmen Lúcia, concluiu que o tráfico privilegiado não deve ser equiparado a crime de natureza hedionda, sendo, portanto, cabível, excepcionalmente, a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como sua substituição, na forma dos artigos 33, § 2º, e 44 do Código Penal.

Assim, presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade fixada em desfavor de Robson por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou entidade pública pelo mesmo período fixado para pena privativa de liberdade, bem como no pagamento de prestação pecuniária a entidade pública oportunamente indicada, que fixo em um salário mínimo, sem prejuízo do pagamento da pena de multa anteriormente fixada.

O réu Rodrigo não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência:

A) CONDENO o réu RODRIGO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e

B) CONDENO o réu ROBSON LUCAS SAMPAIO, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou entidade pública pelo mesmo período fixado para pena privativa de liberdade, bem como no pagamento de prestação pecuniária a entidade pública em valor equivalente a um salário mínimo.

Considerando o regime inicial fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedo ao réu Robson o direito de recorrer em liberdade e determino a expedição do alvará de soltura clausulado.

O réu Rodrigo não tem o direito de recorrer em liberdade. Além da gravidade concreta do crime praticado, é reincidente específico e estava em pleno cumprimento de pena em regime aberto quando tornou a delinquir, o que indica que nem mesmo a condenação anterior com imposição de pena privativa de liberdade foi suficiente para impedir a reiteração criminoso. A prisão preventiva, portanto, é necessária para garantir a ordem pública.

Recomendo o réu Rodrigo ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Decreto o perdimento do montante apreendido (p. 13/14) em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006. Nada nos autos indica que seja proveniente de trabalho lícito.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se guias de recolhimento (ou aditamento) e comunicações legais.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA